

UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



00002155.

Resolución Directoral N°.....

Tocache, 07. AGO. 2026

VISTO:

El memorando N°844-2026-GRSM-DRE-UGEL-T/D de fecha 05 de agosto de 2026, el Informe Preliminar N°0021-2026-GRSM/DRESM-UGELT/P-CPPADD de fecha 19 de julio de 2026 y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes en (98) folios útiles y;

CONSIDERANDO:

Que, con denuncia de fecha 26 de enero del 2026, registrado con VIR 016-2026564752, la señora Brígida Ramírez Aguirre, identificada con DNI N° 00978795, con domicilio en la localidad de Pucayacu – Tocache, madre de familia del 5to año de secundaria en el año escolar 2025, en la I.E N°0670, presenta denuncia contra la señora Vanina Lina Huapalla Bernardo, quien es directora de la institución educativa N° 0670, señalando que en su calidad de madre de familia de la II.EE nos encontramos indignados por el actuar anti ético de la directora Vanina Lina Huapalla Bernardo, identificada con DNI N°22529423; sabemos que la educación es un derecho fundamental y un deber del Estado y la sociedad de garantizar una educación integral y de calidad gratuita en instituciones estatales y universalizando la educación básica, con fines de desarrollo humano y preparación para la vida y el trabajo (...)

Asimismo señala que en el año 2025, fue inscrita la alumna Torres Huapalla Peggy Lucero, en el aula de 5to año de secundaria en la II.EE N° 0670; pero la mencionada alumna nunca asistió, y tampoco es conocida por sus compañeros, dicha situación nos toma por sorpresa, y nos causa un profundo malestar, en el Perú pasamos por situaciones deplorables de corrupción y nuestra institución no está alejada de un accionar beneficioso y anti ético, dejando de lado los valores y buenas costumbres, sino que dan un mal ejemplo a nuestros estudiantes.

En la denuncia también se señala que los padres de la menor nunca pagaron su derecho de asociado a la APAFA, por lo que no figuran en el Padrón General de Asociados de la II.EE; asimismo, nunca solicitó un derecho de trámite de traslado en el año escolar 2025. Como es posible que la alumna Torres Huapalla Peggy Lucero, quien nunca asistió a recibir clases de manera presencial en su último año de secundaria, tenga notas aprobatorias, incluso se encuentre en el tercio superior, debidamente acreditado los siguientes documentos:

ORDEN DE MENÚ: 1. PRIMEROS AUXILIOS

Año Escolar: 2025

Número de DNI: 987,654,321

Grupo: 1001

Unidad: 1001

Importante: El orden de menú de Quito, se elabora en función de los niveles de logro de todos los grados

DNI	Nombre de Estudiante	Apellido y Nombre	Puntaje	Puntos	Sector
123456789	JOSE MANUEL	JOSE MANUEL	8.50	1	UNICA
987654321	JOSE MANUEL	JOSE MANUEL	8.50	2	UNICA
123456789	JOSE MANUEL	JOSE MANUEL	8.50	3	UNICA
987654321	JOSE MANUEL	JOSE MANUEL	8.50	4	UNICA
123456789	JOSE MANUEL	JOSE MANUEL	8.50	5	UNICA

El certificado de estudio debe tener por la firma del funcionario responsable de la unidad para ser válido, conforme con la Resolución Ministerial N° 412-2026-MIN-E.

Fecha de emisión: 07. AGO. 2026

Unidad: 1001

Director: VANINA LINA HUAPALLA BERNARDO

00002155

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 069-2025 / E. N° 0670 "JBG"-P/D

CONSTITUTION

2. RESULTS

[illegible]

ARTÍCULO SIGUIENTE: ELVAR, la Unidad de Gestión Educativa Local - Vocativo al presente documento para los fines pertinentes.

ARTÍCULO TERCERO: REMITIR una copia a cada uno de los estudiantes eliminados para su conocimiento y demás fines.

REGISTRO, COMUNICACIÓN Y ARCHIVO

[illegible]

Ministerio de Educación
San Martín
Instituto de la recuperación y consolidación de la economía peruana

CONSTANCIA DE PRIMEROS PUESTOS

Pucayacu, 30 de diciembre del 2025

La directora de la Institución Educativa N° 0670 "Jorge Basadre Grohmann", de Pucayacu, distrito de Tocache, provincia de Tocache, región San Martín, que suscribe, emite la presente y:

HACE CONSTAR:

Que, el estudiante ROSAS GUEVARA, Enrique Dayron, identificado con DNI N° 63491435 egresado de la Institución Educativa N° 0670 "Jorge Basadre Grohmann". En el año lectivo 2025, se encuentra actualmente entre los 05 Primeros Puestos con puntaje acumulado de 7,345 puntos y se ubica en el 4° Puesto del Orden de Mérito.

Se emite la presente, en virtud a lo establecido en la Resolución Viceministerial DS4-2023-MINEDU.

VERIFICACIÓN PRIMEROS PUESTOS
ANEXO 005
Temple de S. 0670 JORGE BASADRE GROHMANN
Código: 107961
Grado: QUINTO

Importante: El orden de mérito de Cuarta, es calculado en función de los niveles de logro de todos los grados.

CNI	Código de Estudiante	Apellidos y Nombres	Puntaje	Puesto	Notas
01530208	1275815780070	FLORIAN ARIOLAN, Darío	8,261	1	UNICA
01878710	1272004732205	CARLOS PERALTA, Milton Damián	8,140	2	UNICA
02668807	1233307099002	TORRES HUAYLLA, Piero Lucas	8,003	3	UNICA
01429425	1247070710003	ROSAS GUEVARA, Enrique Dayron	7,345	4	UNICA
01417459	0302081424006	SANTOSBARI LUZENA, Carlos Humberto	7,884	5	UNICA

LE P.T. F. 0015 "JORGE BASADRE GROHMANN"
PUCAYACU - TOCACHE
DIRECCIÓN
Mg. Yanina L. Huapalla Bernardo
DIRECTORA

LE P.T. F. 0015 "JORGE BASADRE GROHMANN"
PUCAYACU - TOCACHE
DIRECCIÓN
Mg. Yanina L. Huapalla Bernardo
DIRECTORA

LE P.T. F. 0015 "JORGE BASADRE GROHMANN"
PUCAYACU - TOCACHE
DIRECCIÓN
Mg. Yanina L. Huapalla Bernardo
DIRECTORA

ACTA PARA DETERMINAR LOS PRIMEROS PUESTOS DEL PERIODO ESCOLAR 2021-2025

En la localidad de Pucayacu, a los 27 días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco, a horas 8.30 a.m., el equipo directivo de la I.E. N° 0670 "Jorge Basadre Grohmann" y a fin de determinar el cuadro de los CINCO PRIMEROS PUESTOS de los estudiantes que obtuvieron los más altos puntajes en el periodo escolar 2021-2025, proceden a revisar y generar el reporte obtenido del Sistema Integrado de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE), de acuerdo al marco normativo de la RVM N° 094-2020-MINEDU y RVM N° 048-2024-MINEDU.

Luego de verificar los puntajes obtenidos de los estudiantes se extrae y adjunta Cuadro de Mérito correspondiente al periodo 2021-2025.

En fe de lo verificado pasamos a firmar la presente acta, siendo las 12.15 p.m., del mismo día.

Pucayacu, 30 de diciembre del 2025

LE P.T. F. 0015 "JORGE BASADRE GROHMANN"
PUCAYACU - TOCACHE
DIRECCIÓN
Mg. Yanina L. Huapalla Bernardo
DIRECTORA

LE P.T. F. 0015 "JORGE BASADRE GROHMANN"
PUCAYACU - TOCACHE
DIRECCIÓN
Mg. Yanina L. Huapalla Bernardo
DIRECTORA

LE P.T. F. 0015 "JORGE BASADRE GROHMANN"
PUCAYACU - TOCACHE
DIRECCIÓN
Mg. Yanina L. Huapalla Bernardo
DIRECTORA

Que, con fecha 21 de febrero del 2026, ingresa a través de mesa de partes de la UGEL Tocache, un escrito para conocimiento, en donde la señora Brígida Ramírez Aguirre, identificada con DNI N°00978795, con domicilio en el Caserio de Yacusisa – Tocache, pone de conocimiento su total y absoluto desconocimiento

y rechazo respecto de la denuncia presentada con fecha 26 de enero del presente año, recaída en el expediente administrativo, donde de manera indebida se consignó su nombre. Asimismo, señala que, en la denuncia, formulan diversas acusaciones contra la señora Vanina Huapalla Bernardo, quien es directora de la I.E N°0670 – Pucayacu; y expresa de manera clara y categórica, que jamás he formulado, firmado, autorizado y presentado ninguna denuncia ante la UGEL Tocache contra la directora, siendo completamente ajena y desconociendo los hechos, imputaciones y afirmaciones que se consignan en la denuncia. Niega de forma enfática haber tenido participación directa o indirecta en la elaboración de dicha denuncia. Señala que el presente escrito tiene por finalidad manifestar el desconocimiento y rechazo expreso al documento apócrifo presentado, pues carece de una manifestación válida de su voluntad. Asimismo, señala que la denuncia ha sido presentada suplantando su identidad, por lo cual solicita se ponga en conocimiento a la Procuraduría Pública estos hechos, a fin de que se realicen acciones legales y administrativas, para determinar quiénes son los responsables. Adjunta declaración jurada y otros documentos que se muestra:

EL VALOR AGREGADO IMPUESTO POR
 CONSUMO DEL PUESTO DISCOSTAR
 TERCERA EDICIÓN 2011-2012, 2013-2014

MARIA SOLEDAD PÉREZ ZELO
 NOTARIA DE LIMA
 Calle Mateo Pumahuay 1279, Pisos 2 y 3
 C.C. Comercial de Comercio Surco S. de R.L. de C.V.
 e-mail: info@notariaperezzele.com

DECLARACION JURADA

Conste por el presente documento, yo **BRIGIDA RAMIREZ ACQUIRE**, identificada con Documento Nacional de Identidad N° 00976755, con domicilio real en el caserío Yacupiza, Distrito de Icaache, Provincia de Icaache, Departamento de San Martín, me presento y declaro bajo juramento lo siguiente:

Manifiesto de manera expresa, clara y precisa que desconozco todo y absolutamente la existencia, elaboración, contenido y presentación de la denuncia ingresada con mis datos y firma, ante la Unidad de Gestión Educativa local – UGEL de Icaache, mediante la cual presuntamente se formularon imputaciones y se solicitan investigaciones por supuestos irregularidades relacionadas con la matrícula, asistencia y evaluación académica de la alumna Peggy Lucero Torres Hoppalla así como hechos atribuidos a la directora de la Institución Educativa 0670 – Pucayacu Yarina Lina Hoppalla Bernarde, dicha denuncia no ha sido redactada, promovida, presentada, firmada, ni autorizada por mi persona, todo vez que desconozco de los hechos a los que se refieren en la denuncia antes mencionada, por lo que niego de forma expresa cualquier participación directa o indirecta en la elaboración de dicho documento.

Asimismo, dejo constancia que la "firma" que aparece en dicha denuncia no corresponde a mi puño gráfico, tampoco fue consignada con mi consentimiento ni refleja mi voluntad. Por el contrario, de la simple revisión del documento se logra evidenciar que la firma que me se atribuye no ha sido realizada de manera manuscrita, sino que presenta características propias de un recorte o reproducción de una firma extraída de otro documento. La cual habría sido sujeta a inserción de forma digital o mecánica, careciendo de los rasgos propios de una firma original realizada de puño y letra.

Esta circunstancia refuerza de manera objetiva que mi identidad ha sido indebidamente utilizada, toda vez que no existe correspondencia entre la firma atribuida y mi firma auténtica, lo que descarta de plano cualquier manifestación válida de mi voluntad y pone en evidencia que el documento no ha sido elaborado ni presentado por mi persona.

Debo precisar, además, que jamás he acudido a la UGEL de Icaache para interponer denuncia alguna contra la directora del centro educativo antes mencionado ni contra ninguna otra autoridad o servidor público, ni he formulado reclamo, queja o solicitud de investigación relacionada con los hechos descritos en el documento que indebidamente se me atribuye. Por consiguiente, desconozco completamente el origen, motivación y finalidad de dicha denuncia, así como a la persona o personas que habrían elaborado, manipulado o presentado el referido escrito.

Resulta igualmente relevante dejar constancia que la denuncia habría sido ingresada con fecha 25 de enero, sin embargo la recurrente desde el día 13 de mayo del presente año me encuentro en la ciudad de Lima, situación que puede ser acreditada objetivamente mediante el respectivo pasaje de viaje y demás medios

prebatorios pertinentes, este hecho demuestra de manera clara e indubitable la imposibilidad material y temporal de que mi persona haya presentado la referida denuncia ante la UGEL de Tocache en la fecha señalada. En consecuencia, deslindo toda responsabilidad administrativa, civil o penal que pudiera generarse como consecuencia del contenido, uso e efectos de dicho documento ante cualquier entidad pública.

Dejo constancia que la presente declaración jurada la realizo de manera libre, voluntaria y consciente, con el único propósito de esclarecer los hechos, proteger mi nombre, mi identidad y mi honor.

Firmo lo expresado en virtud a la verdad en la ciudad de Lima a los doce días del mes de febrero del año dos mil veintiséis.

Bs. 3150
BRIGIDA RAMIREZ AGUIRRE
D.N.I. N°00378795

CERTIFICADO QUE LAS(S) FIRMA(S) QUE APARECEN
EN ESTE DOCUMENTO CORRESPONDIEN(A)
Brigida Ramirez Aguirre
IDENTIFICADO(S) CON DNI N°00378795.
LIMA 12 FEB. 2016

Por Acuerdo del Poder Judicial del Poder Judicial
JOSÉ YELLO DE RODRIGUEZ Jefe de Sala de lo Penal
ALFREDO EDUARDO CLARKE DE LA PUENTE
Jefe de Sala de lo Penal

SE LO ENTREGARÁ
FIRMA DEL JUEZ

SE LO ENTREGARÁ
FIRMA DEL JUEZ

REPÚBLICA DEL PERÚ
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD

CUI
00978795

Apellidos
RAMIREZ AGUIRRE

Prenombres
BRIGIDA

Sexo F Nacionalidad PER Fecha de nacimiento 04 04 1970

Estatado civil SOLTERA

Fecha de caducidad 20 10 2035

Fecha de emisión 20 10 2025

Nro. de tarjeta 0208555757

00978795

Dirección CASERIO YACUSIA

Departamento / Provincia / Distrito SAN MARTÍN/TOCACHE/TOCACHE

Cuarto nivel 210691

Vigencia de nacimiento 210801

Grupo de votalidad 204294

Donación de órganos NO

Grupo y factor sanguíneo

San Martín

Tienda Electrónica

Carretera Vial

SAN MARTIN TOCACHE

Cartas de Identificación

Jefe Nacional

I<PER00978795<7<<<<<<<<<<<<<<<<<<
7004041F3510203PER<<<<<<<<<<<<<<<<<<
RAMIREZ<<BRIGIDA<<<<<<<<<<<<<<<<<<

[illegible]

Con la finalidad de recabar elementos de juicio que permitan corroborar o desvirtuar los hechos señalados en la denuncia, el colegiado ha cumplido con realizar la entrevista el día 24 de marzo del 2026 a la Directora Vanina Lina Huapalla Bernardo, la misma que se ha desarrollado de manera presencial, conforme al acta firmada en dicha fecha.

De todos los actuados en la investigación preliminar se debe considerar la denuncia, pese a que sido aclarada por la presunta autora que no ha sido firmada por ella, por cuanto pone de conocimiento un presunto hecho irregular, asimismo se debe considerar los actuados relacionados a la misma que conlleven a aproximar un acto de veracidad con imparcialidad, actuando en todo caso con criterio de conciencia compulsando el hecho investigado.

De la revisión de los documentos que obran en el expediente se aprecia que la docente (Directora), presta servicios bajo la Ley de Reforma Magisterial Ley N° 29944, por lo que la CPPADD considera que son aplicables al presente caso la referida norma, y cualquier otro documento de gestión emitido por el Ministerio de Educación por el cual se establezcan funciones, obligaciones, deberes y derechos; así como el D.S. N°004-2013-ED, en adelante Reglamento de la Ley N°29944 - Ley de Reforma Magisterial.

Que, se hace referencia a la Ley N° 29944, que en su **Artículo 3 MARCO ÉTICO Y CIUDADANO DE LA PROFESIÓN DOCENTE** señala: *"la profesión docente se ejerce en nombre de la sociedad, para el desarrollo de la persona y en el marco del compromiso ético y ciudadano de formar integralmente al educando. Tiene como fundamento ético para su actuación profesional el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores y el desarrollo de una cultura de paz y de solidaridad, que coadyuven al fortalecimiento de la identidad peruana, la ciudadanía y la democracia. Esta ética exige del profesor idoneidad profesional, comportamiento moral y compromiso personal con el aprendizaje de cada alumno"*.

Por esa razón, quienes integran la Administración Pública como funcionarios o servidores adquieren una vinculación especial con el Estado, de jerarquía que permite que se ejerza sobre ellos el *ius puniendi* con cierto grado de diferencia en relación con otros administrados.

Las exigencias que recaerán sobre estos serán mayores por estar en juego el cumplimiento de los fines del Estado. De ahí que a los funcionarios y servidores públicos se les imponga mayores obligaciones y deberes sobre cómo conducirse, y se les exija no solo ser personas idóneas profesional o técnicamente hablando, sino también moralmente.

Que, mediante acta de entrevista de fecha 24 de marzo del 2026, se ha recabado la declaración de la denunciada, donde refiere:

PARA QUE DIGA: Que cargo ocupaba en el año 2025 en el I.E. 0670 Jorge Basadre Grohmann – Pucayacu y cuáles eran sus funciones? **DIJO:** Que, era y sigo siendo la Directora de dicha institución educativa y mis funciones son el de liderar el área de gestión pedagógica y administrativa.=====

PARA QUE DIGA: Si conoce a la menor de iniciales P.L.T.H estudiante de la I.E. 0670 Jorge Basadre Grohmann – Pucayacu y que grado de amistad, enemistad o parentesco le une? **DIJO:** Que, lo conozco por ser mi hija.=====

PARA QUE DIGA: Si la menor de iniciales P.L.T.H ha estudiado en la I.E. 0670 Jorge Basadre Grohmann – Pucayacu? **DIJO:** Que, sí, a partir del tercer bimestre del quinto año de secundaria. =====

PARA QUE DIGA: Explique, la fecha y con qué documentación se ha producido el traslado de la menor iniciales P.L.T.H a la I.E. 0670 Jorge Basadre Grohmann – Pucayacu?? **DIJO:** Que, fue a solicitud del papá quien el 15 de julio del 2025 solicita su constancia de vacante y se le da la constancia de vacante, y con eso el papá vino trayendo toda la documentación del Colegio de origen, donde se autoriza el traslado y se emite su libreta de notas hasta el segundo periodo y con ello se procede a hacer la matrícula.=====

PARA QUE DIGA: Si la menor de iniciales P.L.T.H ha asistido de manera presencial a las clases en la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann – Pucayacu. ¿De no ser así explique los motivos? **DIJO:** Que, no, porque bajo alcances de la Ley 30772, el padre solicita que la menor realice estudios virtuales y pone de conocimiento que la menor está siendo atendida y llevando una atención ambulatoria en la ciudad de Huánuco presentando su informe del médico donde hace referencia que la menor tiene que estar con una atención permanente, frente a eso se coordina con la Coordinadora Pedagógica de Nivel Secundario la Profesora Evelyn Shupingahua Amancio y la maestra Isabel Santivañez Bernardo que es coordinadora de tutoría para poner de conocimiento sobre la solicitud del padre, conforme se evidencia del acta de fecha 17 de julio del 2025, siguiendo el procedimiento en estos casos. Es por ello que las responsables de Tutoría y seguimiento, las profesoras Isabel Santivañez Bernardo y Evelyn Shupingahua Amancio respectivamente, elaboran los planes de acompañamiento tutorial y el plan de Continuidad pedagógica individual, lo que es aprobado por Resolución Directoral 056-2025-DIE-670/JBG, de fecha 06 de agosto del 2025 y la Resolución Directoral 058-2025-DIE-670/JBG, de fecha 10 de agosto del 2025. =====

PARA QUE DIGA: Si usted intervino en la calificación y como parte del proceso de evaluación de las evidencias enviadas por la estudiante? **DIJO:** Que, en este caso mi persona no intervino en nada porque la estudiante era mi hija y es por ello que el 25 de julio del 2025 mi persona emite la Resolución Directoral N° 045-2025-D-IE N° 670/JBG, donde dispongo mi abstención respecto de la actuación directa o indirecta vinculada a la estudiante Peggy Lucero Torres Huapalla. =====

PARA QUE DIGA: Como usted puede evidenciar que efectivamente los docentes han realizado la validación de evidencias del trabajo pedagógico? **DIJO:** Que, se tiene las actas de docentes quienes validan y dejan constancia de

la revisión colegiada de las evidencias de aprendizaje, estas actas son del tercer y cuarto bimestre. Asimismo, se tiene los informes de los maestros de manera personal quienes hacen llegar sus conclusiones y evidencias. =====

PARA QUE DIGA: Como explica el hecho señalado en la denuncia realizada en su contra en el extremo que usted favoreció a la estudiante de iniciales P.L.T.H en sus notas para alcanzar estar en el cuadro de méritos de la I.E. a su cargo. **DIJO:** Que, no pude haber favorecido por que como ya he mencionado me abstuve de intervenir en el proceso pedagógico, y fueron los docentes los que evaluaron a la alumna esos dos últimos bimestres, asimismo, debo precisar que la evaluación para estar en el cuadro de méritos se hace a través del SIAGI considerando las notas del primer al quinto año de secundaria, es decir desde el 2021 hasta el 2025. =====

PARA QUE DIGA: Si al momento de producirse el traslado de la menor de iniciales J.F.R. ha pagado su derecho de trámite? **DIJO:** Que, si ha pagado el padre de la menor por derecho de constancia de vacante. =====

PARA QUE DIGA: Si en la Institución Educativa donde usted es Directora se ha presentado casos anteriores o posteriores similares al de la alumna de iniciales J.F.R.? **DIJO:** Que, si en el año 2025 hizo clases un alumno un mes de manera no presencial y otro alumno 03 meses, el caso de la alumna no es el único ya que la norma faculta. =====

PARA QUE DIGA: Tienes algo más que agregar, quitar o modificar: **DIJO:** Que, revisado los documentos que se me han puesto a la vista, he podido evidenciar que la persona supuestamente denunciante no ha hecho la denuncia lo que me llama la atención, quien podría estar interesado en perjudicarme, ya que sobre este tema no había recibido ninguna queja de algún padre, asimismo pido se revise las notas obtenidas en el quinto año que son notas menores a las notas obtenidas de primero a cuarto año. De igual forma, hago presente que toda la documentación mencionada en mi declaración lo presentaré en copia. =====

Posterior a su declaración, la denunciada ha presentado descargo, fundamento normativo y solicitado el archivamiento mediante escrito presentado por mesa de partes virtual de la UGEL Tocache, con numero de tramite 016-2026141121, de fecha 03 de abril del 2026, donde señala que: *se valore el sustento normativo, que ampara la continuidad pedagógica individual no presencial temporal brindada a la estudiantes por razones de salud, así como la documentación que acredita la abstención formal respecto de la evaluación, consolidación de notas y determinación del orden de mérito; sobre la "virtualidad", no corresponde describir como "autorización de educación virtual", sino como la adopción de una medida de continuidad pedagógica individual, no presencial y temporal, sustentada en una situación de salud comunicada por el padre de familia; en ningún momento se modificó la modalidad o se otorgó privilegio académico. La señora Brígida Ramírez Aguirre, presento declaración jurada legalizada, manifestando en forma expresa, clara y categórica que no firmo ni autorizo denuncia alguna contra mi persona; por tanto, la denuncia carece de legitimidad. El traslado y la matrícula de la estudiante no fueron actos irregulares, obra la solicitud del padre de familia don Carlos Augusto Torres Carty de fecha 15 de julio del 2025, la constancia de vacante emitida por la II.EE N° 0670 y la Resolución Directoral N° 194-2025-IEPS-0412-D/T de la institución educativa de origen, mediante el cual se autorizó el traslado de matrícula a favor de la estudiante. La atención pedagógica no presencial temporal, respondió a razones de salud, se suscribió el Acta de Reunión de Acuerdos de fecha 17 de julio del 2025, para entrega de evidencias, periodicidad, retroalimentación, seguimiento y tratamiento. Mi persona no intervino en la calificación, validación de evidencias, consolidación de notas ni determinación del orden de mérito de la estudiante; mediante Resolución Directoral N° 045-2025-D-IEN°0670/JBG de fecha 25 de julio del 2025, se dispuso expresamente mi abstención respecto de toda actuación directa o indirecta vinculada a la estudiante, delegándose el seguimiento a la Coordinación Pedagógica de Nivel Secundaria. La evaluación de la estudiante se sustentó en evidencias verificables revisadas por los docentes del grado, del III y IV bimestre, así como informes por docentes por áreas, en los que se deja constancia de la recepción de trabajos. Asimismo, la libreta de calificaciones de la estudiante permite advertir la existencia de continuidad en su aprendizaje y registro académico, la trayectoria educativa de la estudiante. El orden de mérito no fue producto de una decisión discrecional de mi parte, sino de la información consolidada en el SIAGIE, considerando el periodo 2021-2025, conforme se aprecia en al acta y resolución directoral emitidas para determinar los primeros puestos.*

Fundamento normativo que ampara la continuidad pedagógica individual, la evaluación por evidencias y la reserva de datos:

Ley N°30772 Ley que promueve la atención educativa integral de los estudiantes con condiciones de hospitalización o con tratamiento ambulatorio de la educación básica (...)

Decreto Supremo N° 003-2020-MINEDU, reglamento de la Ley N°30772 que establece la continuidad del proceso de aprendizaje, la posterior reincorporación del estudiante a su ii. ee y su permanencia en el sistema educativo (...).

Resolución Viceministerial 154-2020-MINEDU, tiene por objetivo establecer disposiciones para la implementación, organización y funcionamiento del servicio educativo hospitalario, garantizando la atención educativa de estudiantes hospitalizados o con tratamiento ambulatorio de periodo extenso, de la Educación Básica, a efecto de asegurar la continuidad de su trayectoria escolar, durante el tiempo de ausencia en la institución o programa educativo, en el cual se encuentra matriculado (...).

Matrícula y traslado vigente al momento de los hechos, regulado en la Resolución Ministerial N°447-2020-MINEDU, que tiene por objetivo regular el proceso de matrícula de estudiantes en la etapa de Educación Básica, a fin de garantizar su ingreso y continuidad en el Sistema Educativo Peruano (...).

Evaluación de competencias, Resolución Viceministerial N° 094-2020-MINEDU y su modificatoria Resolución Viceministerial N°048-2024-MINEDU, esta resolución busca mejorar los procesos de evaluación y ajustarlos a las características y necesidades de los estudiantes, promoviendo un enfoque formativo e integral que contribuya al desarrollo integral del estudiante y a la mejora continua de la enseñanza en las instituciones educativas.

Reserva del Informe Psicológico: Ley N°29733 y Decreto Supremo N°016-2024-JUS, el presente Reglamento tiene por objeto establecer disposiciones para la adecuada aplicación de la Ley N.º 29733, Ley de Protección de Datos Personales, en adelante la Ley, a fin de garantizar el derecho fundamental a la protección de datos personales, regulando un adecuado tratamiento por parte de las personas naturales, entidades públicas y las instituciones pertenecientes al sector privado, particularmente, en el entorno digital (...).

No corresponde afirmar que el informe psicológico no exista ni que no pueda emitirse, sino precisar que no se adjunta, no se reproduce y no se emite copia dentro del presente expediente abierto, por tratarse de información altamente sensible, vinculada a la salud mental de una menor de edad.

La denuncia carece de legitimidad material, pues la presunta denunciante negó su autoría y contenido. No hubo matrícula irregular, ya que el traslado y vacante se sustentaron en documentos formales. No hubo favorecimiento evaluativo, porque mi despacho emitió resolución expresa de abstención por vínculo de parentesco. No hubo calificación arbitraria, porque las evidencias fueron revisadas y validadas por docentes de área y coordinación pedagógica. No existió una "autorización de virtualidad" como cambio de modalidad educativa de la institución, sino una medida temporal de continuidad pedagógica individual no presencial, sustentada en razones de salud, documentación del padre de familia y acuerdos institucionales. No existe ventaja indebida atribuible a dirección, dado que el orden de mérito se elaboró con base a SIAGIE y en el historial académico del periodo correspondiente.

Ahora bien, este colegiado, haciendo un análisis de los actuados, tiene como primer punto los argumentos invocados por la denunciada, quien menciona la Ley N°30772 "Ley que promueve la atención educativa integral de los estudiantes en condiciones de hospitalización o con tratamiento ambulatorio de la educación básica" y su reglamento en el D. S N° 003-2020-MINEDU, en donde la docente se ampara; al respecto es preciso señalar que esta ley busca garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje de los estudiantes que son pacientes o llevan un tratamiento ambulatorio, asegurando su reincorporación a la II.EE y su permanencia en el sistema educativo, preservando su derecho a la educación. Motivo por el cual, la directora habría aprobado el Plan de Acompañamiento Tutorial para la estudiante P.L.T.H con Resolución Directoral N° 056-2025-DIE-0670/JBG, de fecha 06 de agosto del 2025

Con respecto a la Resolución Viceministerial 154-2020-MINEDU invocada por la docente denunciada sobre el servicio educativo hospitalario y tratamiento ambulatorio, que busca reducir la deserción escolar y garantizar que los estudiantes continúen su educación, brindando convalidación de aprendizajes y soporte socioemocional a través de un equipo multidisciplinario; esta norma establece disposiciones para la implementación y funcionamiento del servicio educativo, por lo que en reunión de docentes y dirección, se aprobó brindar educación virtual a la menor de iniciales P.L.T.H., trámite que se encuentra documentado.

Sobre la matrícula y traslado la docente denunciada a mencionado a la Resolución Ministerial N°447-2020-MINEDU, pues dicha resolución cumple una función principal el cual es, asegurar que todos los estudiantes tengan igualdad de oportunidades en el sistema educativo; además, establece mecanismos para garantizar la matrícula oportuna y la reincorporación de los estudiantes, especialmente aquellos en riesgo de exclusión del servicio educativo.

Así, evaluando los documentos del descargo, se tiene la solicitud de fecha 15 de julio del 2025, donde el padre de la menor P.L.T.H solicita se disponga de manera temporal la atención pedagógica en modalidad *virtual/remota* para su hija; lo que da origen a la Constancia de Vacante de fecha 15 de julio del 2025 de la menor de iniciales P.L.T.H, y se le acepta dicho pedido emitiéndose la Resolución Directoral Institucional N°194-2025-IEPSM-0412-D/T de fecha 17 de julio del 2025, en donde se resuelve autorizar el traslado de matrícula por motivos familiares, en ampliación del Sistema SIAGIE de la estudiante P.L.T.H del 5to grado A del nivel secundaria con Código del Estudiante N° 60666807 de la I.E 0412 del distrito y provincia de Tocache, Región San Martín; para continuar estudios en la I.E.P.S.T N°0670 "Jorge Basadre Grohmann".

Asimismo obra la Ficha Única de Matrícula e historial de las II.EE en donde la menor P.L.T.H ha estudiado, es decir no solo estudió en la I.E. 670 "Jorge Basadre Grohmann", por lo que el record de notas es un promedio de las notas de todos los años anteriores, ello se verifica también con el Informe de progreso de las competencias del Estudiante -2025 del 1er y 2do Bimestre de su II.EE de origen y su Acta Oficial de Evaluación del Nivel Secundaria EBR – 2025 de la II.EE N° 0670 en donde figura nombres y apellidos de la alumna registrada con las notas de calificación respectivamente solo del año 2025, sin figurar en años anteriores.

En su descargo la docente Vanina Lina Huapalla Bernardo, ha adjuntado el Certificado Oficial de Estudios de nivel secundaria de Educación Básica Regular de 1er, 2do, 3er, 4to y 5to grado de EBR, desde el año 2021 al 2025 con su Situación Final, en donde todos los grados ha obtenido resultado aprobatorio; obteniendo un tercer puesto en el Orden de Mérito, aprobado automáticamente por el SIAGIE. A ello se suma el Acta para Determinar los Primeros Puestos del periodo escolar 2021-2025, Constancia de Primeros Puestos, y la Resolución Directoral N° 069-2025-IEN°0670/JBG"-P/D, de fecha 30 de diciembre del 2025 que aprueba el Cuadro de Merito de los cinco primeros puestos de los estudiantes, que han obtenido los más altos promedios generales de la promoción 2025.

La atención no presencial a la alumna de iniciales P.L.T.H, ha sido un acto formal aprobado, del cual existe el Acta de Reunión de Acuerdos de fecha 17 de julio del 2025, firmado por la directora y ocho docentes del nivel secundaria de la II.EE N°0670, en donde acuerdan brindar la atención no presencial temporal a la alumna de iniciales P.L.T.H por motivos de salud, el cual los participantes se obligan a guardar confidencialidad sobre la información de salud y antecedentes personales de la estudiante; y se declara la abstención de la intervención en las calificaciones de la directora hacia la menor por ser su progenitora. Esta abstención mencionada fue oficializada mediante la Resolución Directoral N° 045-2025-D-IEN°0670/JBG, de fecha 25 de julio del 2025 en donde se resuelve Disponer la Abstención de la directora de la II.EE N° 0670 "Jorge Basadre Grohmann", respecto de la actuación directa o indirecta vinculada a la estudiante P.L.T.H con DNI N° 60666807 del 5to año de secundaria.

Como documentación que sustenta la decisión tomada respecto de la alumna de iniciales P.L.T.H se tiene el Plan de Acompañamiento Tutorial aprobado con R.D N°056-2025-DIE-0670/JBG, de fecha 06 de agosto del 2025, el Plan de Continuidad Pedagógica Individual aprobado con R.D N°058-2025-DIE-0670/JBG de fecha 10 de agosto del 2025, el Acta de Docentes para Validación de Evidencias del III Bimestre de fecha 09 de octubre del 2025, firmado por siete docentes de cada área, el Acta de Docentes para Validación de Evidencias del IV Bimestre del 20 de octubre al 18 de diciembre del 2025, de fecha 15 de diciembre del 2025, firmado por siete docentes de cada área, el Informe N° 09-2025 – Área: Ciencias Sociales, de fecha 13 de diciembre del 2025, el Informe N°09-2025- Área: EPT/H.C.S, de fecha 15 de diciembre del 2025, el Informe N°11-2025- Área: Arte y Cultura, de fecha 16 de diciembre del 2025, el Informe N°12-2026- Área: CyT, de fecha 17 de diciembre del 2025; Informe N°19-2025 - Área: Educación Religiosa, de fecha 17 de diciembre del 2025, el Informe N°10-2025- Área: Ingles, de fecha 18 de diciembre del 2025, el Informe N°15-2025- Área: Educación Física, de fecha 18 de diciembre del 2025, el Informe N°09-2025- Área: Matemática/J.CH.R-2025, de fecha 19 de diciembre del 2025 y el Informe N°18-2025- Área: Comunicación, de fecha 21 de diciembre del 2025; todos los informes firmados por cada docente de área, donde refieren evidencias y retroalimentación del curso con respecto a la alumna P.L.T.H., por lo que se encuentra acreditada la participación de la menor en el proceso de aprendizaje en la I.E.

Por otro lado, también obra el Acta de Exhibición de Documentos, de fecha 01 de julio del 2026, cuyo contenido es el siguiente: En este acto se exhibe los siguientes documentos, de los cuales se va a consignar los datos más relevantes relacionados al presente procedimiento:

- 1.- Informe Psicológico de la menor de iniciales P.L.T.H con fecha 21 de enero del 2026, suscrito por el licenciado Yuri Riquelme Romero Chávez, quien recomienda continuar con el tratamiento psicológico, cambio de ambiente escolar, terapia de relajación muscular, vigilancia y apoyo familiar.
- 2.- Informe Psicológico de la menor de iniciales P.L.T.H, suscrito por el licenciado Yuri Riquelme Romero Chávez, donde se consigna A) II.EE N° 0670 "Jorge Basadre Grohmann". B) III Evolución /Avances observados al 27/09/2025. C) Recomendaciones actualizadas para el ámbito educativo. D) Conclusión. - En función de la evolución observada, se concluye que la estudiante presenta avances favorables, sin embargo, continúa siendo importante sostener un entorno educativo con exigencia gradual y manejo del estrés, evitando la sobrecarga y promoviendo acompañamiento socioemocional. Se considera pertinente mantener las adecuaciones temporales de continuidad pedagógica y acompañamiento tutorial, con revisión periódica en coordinación con la familia y el equipo educativo responsable.
- 3.- Informe Psicológico de la menor de iniciales P.L.T.H de fecha 01 de julio del 2025, suscrito por el licenciado Yuri Riquelme Romero Chávez, donde consigna A) Antecedentes Clínicos (resumen). B) Estado Actual (seguimiento) y C) Conclusión. - Por lo expuesto, se considera pertinente implementar adaptaciones temporales enfocadas en reducir estrés y favorecer continuidad educativa, manteniendo el proceso terapéutico y monitoreo profesional.

Este documento, nos demuestra el estado de salud de la menor de iniciales P.L.T.H, relacionado a temas psicológicos, cuyo mayor detalle no se realiza por un tema de garantizar su interés superior. Esta acta de exhibición de documentos encuentra relación con la Constancia de Atención de fecha 03 de julio del 2026, emitida por el coordinador de salud mental de la Oficina de Gestión de Servicios Alto Huallaga, en donde refiere que la usuaria P.L.T.H recibió atención psicológica en el servicio de psicología del Hospital II-1 Tocache, indicando que su última atención fue realizada el 01 de setiembre del 2025.

De todo lo actuado, se verifica, que se realizó un trámite para el traslado de la menor, así como toda la documentación necesaria para proceder a tomar una decisión administrativa dentro de la I.E.; por lo que, se ha evidenciado que la señora Vanina Lina Huapalla Bernardo, directora de la II.EE N° 0670 "Jorge Basadre Grohmann" – Pucayacu, no ha trasgredido el artículo 40° literal c), i) y n) de la Ley de la Reforma Magisterial – Ley N° 29944, puesto que no se ha podido establecer que haya actuado en contra de la norma vigente, por el contrario actuó dentro de sus facultades, habiéndose inhibido cuando la norma no le permitía actuar en el trámite solicitado en favor de la menor de iniciales P.L.T.H, quien es su hija.

Que, la Ley N°28044, Ley General de Educación señala en su artículo 8° Principios de la educación. - La educación peruana tiene a la persona como centro y agente fundamental del proceso educativo. Se sustenta en los siguientes principios:

- a) La ética, que inspira una educación promotora de los valores de paz, solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, verdad y pleno respeto a las normas de convivencia; que fortalece la conciencia moral individual y hace posible una sociedad basada en el ejercicio permanente de la responsabilidad ciudadana.
- b) La equidad, que garantiza a todos iguales oportunidades de acceso, permanencia y trato en un sistema educativo de calidad.
- c) La calidad, que asegura condiciones adecuadas para una educación integral, pertinente, abierta, flexible y permanente.
- d) La democracia, que promueve el respeto irrestricto a los derechos humanos, la libertad de conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio pleno de la ciudadanía y el reconocimiento de la voluntad popular; y que contribuye a la tolerancia mutua en las relaciones entre las personas y entre mayorías y minorías, así como al fortalecimiento del estado de derecho.

La Ley N°28044, Ley General de Educación señala en su artículo 55° *"El Director es la máxima autoridad y el representante legal de la Institución Educativa. Es responsable de la gestión en los ámbitos pedagógico, institucional y administrativo."*

Que, bajo amparo de los numerales 1.3 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N°27444, reconocen los principios de impulso de oficio y verdad material, según los cuales, en el procedimiento administrativo la autoridad administrativa tiene la obligación de ejecutar todos los actos convenientes para verificar los hechos que motivan su decisión, siendo imperativo que impulsen el procedimiento y recaben tantos medios probatorios como sean necesarios para arribar a una conclusión acorde con la realidad de los hechos, por lo que en el presente caso se cuenta con la denuncia cuyos hechos han sido explicados por la Directora, se ha evidenciado que ha existido un trámite administrativo para admitir a la alumna de iniciales P.L.T.H a la II.EE N° 0670 "Jorge Basadre Grohomann" – Pucayacu, asimismo que ha sido sometida al proceso de aprendizaje y evaluación conforme a la documentación descrita, quedando por tanto desvirtuado configuración de la imputación en contra de la directora cuestionada.

La calificación y gravedad de la falta en el presente PAD no se ha logrado acreditar por tanto no se puede aplicar los criterios establecidos en el D.S. N° 004-2013-ED; **artículo 78°**:

a) Circunstancias en que se cometen.	No aplica
b) Forma en que se comete.	No aplica
c) Concurrencia de varias faltas o infracciones.	No aplica
d) Participación de uno o más servidores	No aplica
e) Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido.	No aplica
f) Perjuicio económico causado.	No aplica
g) Beneficio ilegalmente obtenido.	No aplica
h) Existencia o no de intencionalidad en la conducta del autor.	No aplica
i) Situación jerárquica del autor o autores.	No aplica

Que, conforme a lo desarrollado precedentemente la Prof. **Vanina Lina Huapalla Bernardo**, directora de la I.E N° 0670 "Jorge Basadre Grohomann" – Pucayacu - Tocache, no ha vulnerado la **Ley N° 29944, Ley de la Reforma Magisterial**, por lo que esta CPPADD luego del análisis factico y jurídico efectuada a los documentos que obran en autos y por unanimidad, se concluye que **NO existe mérito** suficiente para **instaurar proceso administrativo disciplinario** a la Prof. **Vanina Lina Huapalla Bernardo**, directora de la I.E N° 0670 "Jorge Basadre Grohomann" – Pucayacu - Tocache, porque **NO** se ha logrado acreditar la imputación en su contra, por ende no ha transgredido por acción u omisión su **deber y prohibición**; **en el ejercicio de la función docente**, debiéndose disponer el archivo correspondiente del presente PAD.

Que, se hace referencia lo siguiente: De acuerdo a lo establecido por el principio de presunción de licitud art.- 248 numeral 9, del T.U.O. de la Ley N°27444 *"Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario"*. En tal sentido, el derecho a la presunción de inocencia comporta: que la sanción está basada en actos o medios probatorios de cargo de la conducta reprochada, que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie éste obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio (García de Enterría).

00002155

Por último, se menciona en el T.U.O de la Ley N°27444 (LPAG) Art.- 248 Principios de la potestad sancionadora administrativa numeral 8 causalidad "La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable". Se refiere a que; la Administración no puede hacer responsable a una persona por un hecho ajeno, sino solo por los propios. Conforme a este principio resultará condición indispensable para la aplicación de cualquier sanción a un administrado que su conducta satisfaga una relación de causa adecuada al efecto, esto es, la configuración del hecho previsto en el tipo como sancionable. (...) No puede sancionarse a quien no realiza la conducta sancionable.

Que de conformidad con el D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444 Ley de Procedimiento Administrativo General en su artículo 6.1 **motivación del acto administrativo**; numeral 6.1 señala "La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado".

Que, de conformidad con la Ley General de Educación N°28044, Ley de la Reforma Magisterial N°29944 y su D.S N°004-2013-ED y su modificatoria según D.S N°007-2015-MINEDU, D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444, Resolución Viceministerial N°091-2021-MINEDU y en uso de las facultades conferidas por el D.S N°015-2002-ED.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- NO INSTAURAR proceso administrativo disciplinario, a la Prof. **Vanina Lina Huapalla Bernardo**, directora de la I.E N° 0670 "Jorge Basadre Grohmann" – Pucayacu, distrito y provincia de Tocache, región San Martín, porque no se ha logrado acreditar la imputación en su contra, por ende no ha transgredido por acción u omisión su **deber y prohibición, en el ejercicio de la función docente**, debiéndose **disponer el archivo correspondiente** de todos los actuados del presente proceso administrativo disciplinario por los fundamentos antes expuestos en el presente informe.

ARTICULO 2°.- ENCARGAR al Responsable de Secretaría General notifique el presente acto motivado a la Prof. **Vanina Lina Huapalla Bernardo**, identificada DNI N° 22520423, con domicilio real en el Jr. Esteban Delgado N° 520 - Tocache, con numero de celular 962580530, de acuerdo a la Ley N°27444, art.- 20 y 21, para su conocimiento y fines consiguientes.

ARTICULO 3°.- ENCARGAR al responsable de la Oficina de Secretaría General, notifique el presente acto motivado, a la presidente de la CPPADD, al responsable de la Oficina de Escalafón, y al denunciante para su conocimiento y fines consiguientes.



Regístrese y Comuníquese,

Mg. GLODEAN JAMES TAFUR CAMPOS.
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

GJTC/DUGEL
MDCP/PPADD
MACA/RD
PAFH/ST